

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

6483/2538

ป.วิ.พ. มาตรา 248 วรรคหนึ่ง

บริษัทนำสินประกันภัย จำกัด กับพวก

นางจรรุวรรณ บุรินทร์กุล กับพวก

โจทก์

จำเลย

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นให้จำเลยทั้งสองใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ที่ 2 เป็นเงิน 51,000 บาท และแก่โจทก์ที่ 3 เป็นเงิน 47,483 บาท แม้จะพิพากษาให้จำเลยทั้งสองใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ที่ 1 เป็นเงิน 203,500 บาท ก็ตาม ฎีกาของจำเลยทั้งสองในส่วนที่เกี่ยวกับโจทก์ที่ 2 และที่ 3 ก็ต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริงตาม ป.วิ.พ. มาตรา 248 วรรคหนึ่งเพราะเป็นเรื่องที่โจทก์แต่ละคนใช้สิทธิเฉพาะตัวฟ้องจำเลยให้ชำระหนี้ของโจทก์แต่ละคนรวมกันมา ต้องถือทุนทรัพย์ที่พิพาทของโจทก์แต่ละคนแยกกัน

(ประชุมใหญ่ครั้งที่ 1/2538)

(ประชุมใหญ่ครั้งที่ 1/2538)

(ปรีชา เฉลิมวณิชย์-ธีระจิต ไชยาคำ-สฤติย์ สิทธิลักษณ์)

ศาลจังหวัดเลย - นายพันระสา บัวทอง
ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ - นายสมชัย สายเชื้อ

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>